



Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Guía práctica para acompañar a sus clientes en el alta · Septiembre 2026

Estimados: desde el 1 de noviembre de 2026 todos los empleadores privados deberán aportar al nuevo Fondo de Asistencia Laboral. Sabemos que sus clientes van a consultarlos a ustedes primero, y que la información todavía está dispersa y con normativa pendiente. Por eso armamos esta guía con lo que hoy está firme, lo que falta definir y cómo podemos resolver el alta juntos.

1. QUÉ ES Y QUÉ NO ES

Es un régimen que obliga a cada empleador a constituir una cuenta individual, con aportes mensuales, destinada a asistir el pago de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo. La obligación indemnizatoria sigue siendo del empleador: el fondo la cubre total o parcialmente, hasta el saldo disponible.

Marco normativo	Ley 27.802 (Título II) · Decreto 408/2026 · Res. MECON 1276/2026 (pautas de inversión) · RG CNV 1167/2026 (vehículos FAL).
Naturaleza	Fondo Común de Inversión o Fideicomiso Financiero supervisado por la CNV. No es un seguro. Las cuotapartes no son depósitos bancarios ni cuentan con garantía del BCRA.
Régimen indemnizatorio	No se modifica. Si el saldo no alcanza, el empleador abona la diferencia.

2. QUIÉNES ESTÁN ALCANZADOS

Todos los empleadores del sector privado con personal en relación de dependencia registrado, incluidas las MiPyMEs y las entidades sin fines de lucro inscriptas ante ARCA. Quedan excluidos: el sector público, la actividad de la construcción (que tiene su propio régimen) y el personal de casas particulares. No existe la opción de no adherir.

3. APOORTE Y COSTO

Alícuota	2,5% para MiPyMEs · 1% para grandes empresas.
Base de cálculo	Las remuneraciones que constituyen base de las contribuciones patronales al SIPA.
Encuadre	Según Certificado MiPyME. Conviene verificar que el certificado de cada cliente esté vigente.
Ingreso	Mensual, junto con las cargas sociales (F.931), canalizado por ARCA hacia el fondo elegido. La adecuación del F.931 está pendiente de norma de ARCA.
Costo neutro	Las contribuciones patronales con destino a la seguridad social se reducen en un porcentaje equivalente al aporte al FAL. No es un costo adicional.
Aportes voluntarios	Permitidos, además de los obligatorios.

Ejemplo: con una base de \$10.000.000 mensuales, una MiPyME destina \$250.000 al FAL y una gran empresa \$100.000. En ambos casos, ese monto se descuenta de lo que hoy ingresa como contribución patronal.



4. TRATAMIENTO IMPOSITIVO

- **Ganancias:** las contribuciones al FAL son deducibles, y los rendimientos del fondo están exentos.
- **Créditos y débitos bancarios:** exentas las cuentas utilizadas exclusivamente por los vehículos del FAL, incluidas suscripciones y rescates.
- **IVA:** las contribuciones y los rendimientos no están gravados.
- **A tener en cuenta:** lo que se pague al trabajador con fondos rescatados del FAL no da lugar a una nueva deducción para el empleador.

5. CÓMO FUNCIONA

- **Cuenta individual por empleador** (no por trabajador), identificada con un "ID FAL". Cada empleador puede tener una sola administradora; no se puede dividir el fondo entre entidades.
- **Cobertura:** trabajadores con una registración de al menos 12 meses.
- **Carencia:** el fondo se puede usar recién después de 6 meses de aportes completos, consecutivos y efectivos. Una vez cumplida, está disponible mientras haya saldo, y puede aplicarse a antigüedad anterior a la creación del fondo.
- **Pago:** el empleador presenta una declaración jurada a la administradora, que tiene 5 días hábiles para transferir directo al trabajador. El pago es único: hoy la norma no contempla pagos en cuotas.
- **Portabilidad:** la empresa podrá trasladar su fondo a otra administradora habilitada, según el procedimiento que fije la CNV.

6. SI EL CLIENTE NO ELIGE ADMINISTRADORA

ARCA retiene igual el aporte al liquidar las cargas sociales. Si pasa un mes sin un ID FAL válido, la CNV asigna de oficio una administradora por sorteo entre las entidades inscriptas. Después la empresa puede pedir el traslado, pero la forma de elegir con quién trabajar es hacerlo en noviembre.

7. LO QUE TODAVÍA FALTA DEFINIR

Para que puedan responder con precisión a sus clientes, estos son los puntos aún pendientes de reglamentación:

- **ARCA:** la generación del ID FAL, la adecuación del F.931 y el procedimiento de suscripción final.
- **Secretaría de Trabajo:** el tratamiento de los acuerdos de desvinculación y de las diferencias surgidas de sentencias judiciales.
- **CNV:** el procedimiento y los plazos de la portabilidad entre administradoras.

Les iremos informando a medida que se publiquen.



8. EL ALTA CON EL GRUPO SANCOR SEGUROS

El fondo lo administra Grupo SS S.A. (Sociedad Gerente de FCI, CNV N° 26) y Banco del Sol actúa como agente colocador y distribuidor: provee la cuenta FAL, gratuita y de uso exclusivo, y el home banking para consultar saldos y solicitar pagos. Por ley, la comisión de la administradora tiene un tope del 1% anual sobre el patrimonio administrado y no se puede cobrar ningún cargo adicional al empleador. Hoy, Banco del Sol ofrece además cuenta corriente bonificada por 12 meses y beneficios para los empleados que acrediten su sueldo (sujeto a condiciones del banco).

Documentación

- **Persona humana:** constancia de ARCA (CUIT) y DNI.
- **Persona jurídica:** constancia de ARCA, estatuto y acta de designación de autoridades.

Pasos del pre-onboarding (5 a 10 minutos con la documentación digitalizada)

1. Ingresar a la landing de Banco del Sol: <https://www.bancodelsol.com/fondo-de-asistencia-laboral>
2. Cargar los datos de contacto del titular: nombre, teléfono, e-mail y celular.
3. Subir la documentación: la plataforma precarga el formulario automáticamente.
4. Revisar los datos y confirmar las declaraciones juradas.
5. Enviar el trámite: el titular recibe un correo y firma en forma virtual.

El estudio puede hacer todo el pre-onboarding en nombre del cliente. Solo la firma final corresponde al titular (o representante legal) desde su casilla de correo. Tengan en cuenta que el pre-onboarding deja a la empresa preparada, pero no equivale todavía al alta en el FAL: la suscripción final y el ID FAL dependen de la norma de ARCA, y hoy ninguna entidad los tiene operativos.

9. CALENDARIO

Ahora → 31/10	Reunir documentación y adelantar el pre-onboarding.
1 de noviembre	Entrada en vigencia y comienzo de los aportes.
Noviembre	Elección de administradora (ID FAL).
Diciembre	Asignación de oficio por la CNV para quienes no eligieron.
Primer semestre 2027	Cumplidos 6 meses de aportes, el fondo puede aplicarse a indemnizaciones.

ENLACE COMPLETO DEL PASO 1

<https://www.bancodelsol.com/fondo-de-asistencia-laboral>



10. CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS

Nuestro equipo acompaña al estudio en todo el proceso: relevamos con ustedes qué clientes están alcanzados, preparamos la documentación, cargamos el pre-onboarding y hacemos el seguimiento de cada alta. Las consultas técnicas sobre el fondo (inversiones, rendimientos) las canalizamos con los idóneos del Grupo Sancor Seguros, que son quienes pueden asesorar sobre el instrumento.

Y como siempre, si en este relevamiento aparece algún cliente que necesita revisar su ART, un seguro de vida colectivo u otra cobertura, lo resolvemos juntos. Contáctennos y coordinamos el trabajo sobre su cartera.

Organización Chialvo · Productores Asesores de Seguros · Hersilia, Santa Fe

Fernando: fernando@orgchialvo.com.ar · (3491) 465672

Angélica: angelica@orgchialvo.com.ar · (3408) 572530

Material informativo basado en la Ley 27.802, el Decreto 408/2026, la Res. MECON 1276/2026 y la RG CNV 1167/2026. Información preliminar, sujeta a la reglamentación pendiente de ARCA, la Secretaría de Trabajo y la CNV. No constituye asesoramiento financiero, legal ni contable. Las cuotas partes de FCI no son depósitos ni cuentan con garantía del BCRA; el fondo no garantiza rendimiento.